

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4960/2533

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
สุราษฎร์ธานี

นายรุ่ง สุนทรพัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 329 (1), มาตรา 330

สภาตำบลซึ่งมีจำเลยเป็นประธานสภาเสนอโครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และได้รับอนุมัติ ต่อมาจำเลยทำหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมการปกครองกล่าวหาผู้เสียหายซึ่งเป็นนายอำเภอพนุนพินว่าเรียกร้อง เงินค่าอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวจากจำเลยจำนวน 2,000 บาท ซึ่งตามข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีน่าเชื่อว่าการเรียกร้องและรับเงิน 2,000 บาทจากจำเลย ฉะนั้นการที่จำเลยทำหนังสือร้องเรียนดังกล่าวจึงเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรมในฐานะประธานสภาตำบลและราษฎรในตำบล กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (1) จำเลยไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใส่ความหมิ่นประมาทร้ายตรีลมูล เมฆาณูวงศ์นายอำเภอพนุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เสียหาย โดยทำหนังสือร้องเรียนถึงอธิบดีกรมการปกครองใจความว่า ผู้เสียหายเรียกร้องเงินค่าอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างสะพาน

บ้านกรวดตามโครงการ กสช.ทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๓๒๖ จำคุก ๑ เดือน ปรับ ๑,๐๐๐ บาท รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด ๒ ปี ไม่ชำระ
ค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า หนังสือร้องเรียนของจำเลยเป็นความจริงจึงไม่ต้องรับ
โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๐ พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๒๙ สภาตำบลบางมะเดื่อ ซึ่งมี
จำเลยเป็นประธานสภาพเสนอโครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่บ้านท่า
กรวด หมู่ที่ ๑ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพินต่อคณะกรรมการสร้างงานในชนบท
ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเงินค่าก่อสร้าง ๒๔๕,๖๖๓ บาท คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วอนุมัติ ต่อมาในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยทำหนังสือ
ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมการปกครองกล่าวหาผู้เสียหายซึ่งเป็นนายอำเภอพุนพินว่า
เรียกร้องเงินค่าอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวจากจำเลยจำนวน ๒,๐๐๐ บาท
ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๑ พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักน่าเชื่อถือตามข้อ
เท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีน่าเชื่อว่าการเรียกร้องและรับเงิน ๒,๐๐๐ บาทจาก
จำเลยแล้ววินิจฉัยว่า การที่จำเลยทำหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมการปกครองตาม
เอกสารหมาย จ.๑ จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อป้องกันส่วนได้เสีย

เกี่ยวกับตามคลองธรรมในฐานะประธานสภาตำบลบางมะเดื่อและราษฎรในตำบล
บางมะเดื่อ กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา๓๒๙(๑) จำเลยไม่มีความผิด
ฐานหมิ่นประมาท

พิพากษายืน.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>